

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ**

MELVIN CANCEL RIVERA, SU
ESPOSA SYLVIA RAMOS
MARRERO Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

Demandantes

Vs.

LUMA ENERGY, LLC

Demandados

CIVIL NÚM.MZ2025CV02086

SALA: 307

Sobre:

INTERDICTO PRELIMINAR E
INTERDICTO PERMANENTE

**MOCION REPLICANDO POR DEFECTOS EN
CONTESTACION A DEMANDA**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante por conducto de su abogado, el cual suscribe y muy respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

1. La parte demandada contestó la demanda radicada el día 20 de enero del presente, en la misma incluyó una serie de defensas afirmativas.
2. Las defensas afirmativas alegadas por la parte demandada EN EL ACAPITE 4, y enumeradas de la (a) a la (m) no cumplen con la Regla 6.2, inciso (a) de las de Procedimiento Civil, la cual dispone:

La Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil dispone en su inciso (a) que la parte a quien corresponda presentar una alegación responsiva admitirá o negará las aseveraciones en que descansa la parte contraria y expondrá sus defectos contra cada reclamación interpuesta, junto con una relación de los hechos demostrativos de que le asisten tales defensas.

3. La parte demandada lo que ha hecho es interponer una serie de “defensas afirmativas” sin explicar en qué aplican al caso en autos. Las mismas no funcionan ni deben presentarse en el vacío, sino que al levantarse deben ser explicadas y relacionadas a la reclamación.

4. Que la parte demandada indica en varias de sus contestaciones que “se niega, por no contar con la información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de las aseveraciones expuestas”, pero levanta defensas afirmativas sin incluir una breve relación de los hechos demostrativos y por los cuales le asisten tales defensas.

5. Ejemplo de esto lo es que alega en su contestación la defensa prescripción adquisitiva o extinta pero no indica ¿cómo?, y luego se ampara en que enmendará “cuando termine el descubrimiento de prueba” en un recurso extraordinario y de carácter sumario donde no existe tal remedio. En materia de ejemplo el que se alega como defensa afirmativa “transacción”, pero nada indica sobre el porqué de dicha defensa en el subacápite (a) o ilegalidad alegada en el subacápite (f), indica que la presente causa de acción es “cosa juzgada” pero no indica cuándo o cómo se juzgó. Así también asevera en los subacápites (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) y (m) pero nada fundamenta sobre el particular y/o la aplicación al caso de autos.

POR TODO LO CUAL: Se solicita de este Honorable Tribunal se sirva declarar **CON LUGAR** el presente escrito en todas sus partes, ordene a la parte demandada a enmendar y explicar el porqué de dichas defensas afirmativas como disponen las Reglas de Procedimiento Civil vigentes so pena de ordenar la eliminación de estas, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Haber notificado copia fiel y exacta del presente escrito al

Lcda. Ashley E. Carrillo Marcano a ashley.carrillo@lumapr.com, y mediante la plataforma de SUMAC, que notifica a todas las partes al momento de su radicación.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 27 de enero de 2026.

/f/ Ernesto Delgado Soto
LCDO. ERNESTO J. DELGADO SOTO
COLEGIADO: 19,160 RUA: 18,208
APARTADO POSTAL 44
MAYAGÜEZ, PUERTO RICO 00681
TEL.: (787) 834-0583
Ce: procurando_justicia@outlook.com